



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

RESOLUCIÓN RECTORAL

18 MAYO 2018

4 4294

Por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de las facultades otorgadas por el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, y

CONSIDERANDO QUE:

A. Antecedentes

1. Mediante comunicación C-10401102-7399 del 8 de abril de 2016, la Coordinadora del Área de Cartera requirió a la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA, identificada con la cédula de ciudadanía 31.583.122, para que indicara las razones de "*fuerza mayor o caso fortuito*", a que hace referencia el artículo 3 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, que impidieron la terminación exitosa de sus estudios de Maestría en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; o, igualmente, todas aquellas otras razones que, en ejercicio de su derecho de contradicción, considerara pertinentes para la garantía de sus derechos, en atención a que se encontraba incurso en la causal de incumplimiento que dicho artículo contemplaba.

Esta solicitud se fundamentó en los siguientes hechos:

En primer lugar, la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA, en su calidad de estudiante instructor, recibió el estímulo previsto en el artículo 2 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, durante los semestres 2007-2, 2008-1, 2008-2 y 2009-1, consiste en la exención del 100% del pago de los derechos de matrícula en el programa de Maestría en Ciencias Químicas de la Universidad de Antioquia.

En segundo lugar, la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA no acreditó la obligación de culminar los estudios de posgrado, ni de obtener el título respectivo, al culminar el tiempo de duración del programa, incluidas sus prórrogas, conforme a lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo Superior precitado, reglamentado por el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007. En efecto, luego de vencida la duración del programa¹ (al finalizar el semestre 2009-1), transcurrieron los periodos en los que pudo haber hecho uso de posibles prórrogas (una prórroga hasta por dos periodos académicos y la posibilidad de una prórroga adicional, la cual no podrá exceder la mitad de la duración del programa y será por una sola

¹ El programa de Maestría en Ciencias Químicas tiene una duración de cuatro (4) semestres académicos, conforme al Acuerdo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales No. 063 del 11 de julio de 2008.

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21

Teléfono: 219 50 00 | **Fax:** 263 82 82 | **Nit:** 890.980-040-8 | **Apartado:** 1226

Correo electrónico: rector@udea.edu.co | Medellín, Colombia



vez, ante el Consejo de Facultad y los Comités de Escuela o de Instituto), las cuales vencieron en el semestre 2011-1, sin que hubiese cumplido sus obligaciones.

2. En respuesta a este requerimiento y, en ejercicio de su derecho de contradicción, la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA, mediante correo electrónico del día 13 de abril de 2016, manifestó:

Que obtuvo una beca en España, por lo que tuvo que desplazarse fuera del país.

B. Consideraciones

1. El Acuerdo Superior 339 de 2007 regula y define la figura del Estudiante Instructor, cuya finalidad es la de fortalecer la docencia y la investigación en la Universidad de Antioquia, a través de un estímulo académico, que consiste en la exención en los derechos de matrícula para cursar un programa de maestría o doctorado, y el derecho de obtener una remuneración mensual, como resultado de las actividades docentes. Así lo disponen los artículos 1 y 7 del precitado acuerdo:

"Estudiante instructor es quien recibe un estímulo a su formación académica de doctorado, de maestría, o de especializaciones médicas, clínicas y quirúrgicas. Este estímulo lo otorga la Universidad de Antioquia con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la docencia y de la investigación, bajo los parámetros establecidos en el presente Acuerdo.

El estímulo comprende la exención total del pago de derechos de matrícula, y un aporte económico equivalente a 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, durante la duración del estímulo.

[...]

Como contraprestación al estímulo que consagra el presente Acuerdo, el estudiante beneficiario servirá seis horas lectivas semanales en promedio por semestre, en cursos de pregrado y en áreas relacionadas con su campo de formación.

El Comité de Posgrado gestionará, ante el decano o director de la unidad académica respectiva, la reserva de los cursos y de las horas lectivas disponibles para los estudiantes instructores, acorde con los cupos máximo y mínimo establecidos. Estas horas lectivas se disminuirán de las horas cátedra de la dependencia respectiva".



1.1 El Acuerdo Superior 326 de 2006 en sus artículos 2° y 3° estipulan la exención en el pago de los derechos de matrícula para el estudiante instructor durante el tiempo de duración del programa, así:

"Los estudiantes instructores estarán exentos del pago de derechos de matrícula para cada período académico, y como máximo por el tiempo de duración del programa" y que "Los estudiantes beneficiarios de la exención, con excepción del mejor graduado de cada programa de pregrado, adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el estudiante tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula".

Así mismo, el párrafo primero del artículo 2 ibídem, indica que: *"entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa".*

1.2 De conformidad con el artículo 3° del Acuerdo Superior antes referido y el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, el estudiante instructor adquiere la obligación de culminar los estudios de posgrados, y de obtener el título respectivo², cuando haya transcurrido el tiempo de duración del programa, incluidas las prórrogas.

2. La señora LUZ CARIME GÍL HERRERA, identificada con la cédula 31.583.122, fue admitida para la Maestría en Ciencias Químicas, en el semestre 2007-2.

3. La señora GÍL HERRERA fue seleccionada como estudiante instructor del programa de Maestría en Ciencias Químicas de la Universidad de Antioquia en el semestre 2007-2, siendo su última matrícula el correspondiente al periodo académico 2009-2.

4. Para acceder a la exención del 100% de los derechos de matrícula en el programa de Maestría en Ciencias Químicas, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Superior 339 del 26 de junio de 2007 (Por el cual se regula la figura de Estudiante Instructor), artículo 4, literal D del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 (por el cual se definen las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado) y por el artículo 4 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 (Por la cual se reglamenta

² La ley 30 de 1992, Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior, en el artículo 24 establece que:

"El título, es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una Institución de Educación Superior. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma. (...)"



el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006), la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA suscribió un pagaré, como garantía de cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

5. La Vicerrectoría de Docencia, en comunicación VD.PA.El.20101601-0230 del 17 de febrero de 2016, indicó que la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA fue beneficiaria del estímulo académico de estudiante instructor en el programa de Maestría en Ciencias Químicas, durante los semestres 2007-2, 2008-1, 2008-2 y 2009-1, y dado que se superó el tiempo estipulado en el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 para cumplir con la obligación de culminar los estudios de posgrado y de obtener el título respectivo, se debe proceder con la declaratoria de incumplimiento de la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA.

6. De acuerdo con la comunicación del 6 de noviembre de 2017 del Departamento de Admisiones y Registro, en el caso de la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA, luego de transcurrido el tiempo de duración del programa (al finalizar el semestre 2009-1), se vencieron en el semestre 2011-1, los periodos en los que pudo haber hecho uso de posibles prórrogas. Además, recibió como exención de derechos de matrícula durante los semestres cursados en el programa de la Maestría en Ciencias Químicas (2007-2, 2008-1, 2008-2 y 2009-1), la suma de NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$9.135.000).

7. Frente a los argumentos expuestos por la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA, en respuesta al requerimiento realizado, conforme se indicó en la primera parte de la presente resolución, se observa que:

7.1 Analizados los argumentos expuestos por la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA, no se observa que los mismos constituyan una situación de fuerza mayor o caso fortuito que la exima de cumplir con el compromiso adquirido como beneficiaria de la exención en los derechos de matrícula. Si bien, la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA indica que le otorgaron una beca en España por parte de la Universidad Complutense de Madrid y luego de la Universidad Politécnica de Madrid; que tuvo que desplazarse fuera del país, y que le tomó un tiempo para asentarse en el nuevo lugar de estudio; y que a la fecha estaba realizando un doctorado en la Universidad de Madrid, al verificar las respectivas certificaciones de las becas allegadas, es claro que la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA, obtuvo becas en el exterior para hacer parte de grupos o proyectos de investigación, más no para adelantar algún programa académico, de conformidad con lo siguiente:

- Certificación del 1 de septiembre de 2011, suscrita por el profesor Guillermo Orellana Moraleta, catedrático de Química Orgánica del Departamento de Química Orgánica de la Universidad Complutense de Madrid, mediante la cual manifiesta que "Dña. Luz Carime Gil Herrera, procedente de la Universidad del Valle (Cali, Colombia) se acaba de incorporar a mi grupo investigador en la UCM como Becaria Pre-doctoral de la UCM desde el 1 de septiembre de 2011, por un periodo de 4 meses (prorrogables),



para realizar investigación en mi laboratorio y bajo mi dirección, en el marco de un proyecto concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, del que soy investigador responsable". (Énfasis fuera de texto).

- Credencial de Becario del 1 de mayo de 2012, suscrita por el señor Adolfo Carzola Montero, Vicerrector de Asuntos Económicos de la Universidad Politécnica de Madrid, mediante la cual nombra a Luz Carime Gil Herrera "Becario de la Universidad Politécnica de Madrid, desde el 01/05/2012 hasta el 31/10/2012 por la modalidad de:

(...)

Becas de Colaboración de los Convenios, Contratos o Proyectos de Investigación." (Énfasis fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, es claro que la señora Luz Carime Gil Herrera obtuvo becas en el exterior para hacer parte de grupos o proyectos de investigación, más no para adelantar ningún programa académico, por lo tanto, no se configuró en su caso la situación prevista en el artículo 13 del Acuerdo Superior 339 del 26 de junio de 2007, para no ser "objeto de las sanciones o devoluciones especificadas en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006":

"A un estudiante instructor que sea beneficiario de un programa en el exterior, a título de becario, y deba renunciar a su condición en el programa dentro de la Universidad, se le considerará como una cancelación ordinaria y no será objeto de las sanciones o devoluciones especificadas en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006".

Además, en atención con lo informado por el Departamento de Admisiones y Registro mediante oficio del 12 de abril de 2013, dirigida a la Coordinadora de Investigación y Posgrado en Ciencias Químicas, "el Comité de Asuntos Estudiantiles de Posgrado, aprobó la cancelación extemporánea del semestre 2010-1 y el reingreso con exención del pago del valor de la matrícula correspondiente al semestre 2011-2", siendo este el último semestre durante el cual la estudiante contaba con la posibilidad para cumplir con los requisitos y optar por el título correspondiente. Adicionalmente, en el semestre 2011-2, se recibió el trabajo de investigación de la señora Luz Carime para iniciar su proceso de evaluación, obteniendo respuesta por parte de los jurados asignados en los meses de octubre y noviembre de 2011, indicándole las correcciones que debía realizar, para su aprobación y posterior sustentación; ante dicha situación, la estudiante manifestó su desacuerdo con una (1) de las evaluaciones, y solicitó el cambio del evaluador, objeción que no fue aceptada por el Comité de Posgrados de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, por lo cual se le informó a la señora Luz Carime Gil Herrera de la necesidad de realizar algunas correcciones a su trabajo de investigación, previo a la defensa del mismo, frente a lo que la estudiante guardó silencio. Ello implicó que se le generara una anotación en el sistema de Matrícula y Registro (MARES) como desertora del

24



programa de posgrado de Maestría en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. Por tanto la señora Luz Carime Gil Herrera no tiene ante la Universidad, una renuncia oficial al estímulo de estudiante instructor, ni un retiro autorizado del programa de maestría.

7.2 Mediante acta 06 del 1 de abril de 2013 el Comité de Asuntos Estudiantiles de Posgrado le indicó a la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA que se encontraba por fuera del programa, por configurarse la causal establecida en el parágrafo 2 del artículo 44 del Acuerdo Superior 122 de 1997: *"Si una vez finalizada la prórroga concedida, el estudiante no hubiere entregado la Tesis, el Trabajo de Investigación, o la Monografía, quedará definitivamente por fuera del programa"*.

Adicionalmente, solo hasta el día 25 de septiembre de 2013, la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA mediante oficio dirigido al Comité de Posgrados de Química, solicitó una cancelación ordinaria del beneficio de Estudiante Instructor del Posgrado de Ciencias Químicas, de acuerdo al artículo 13 del Acuerdo Superior 336 del 26 de junio de 2007 y para no ser objeto de las sanciones o devoluciones especificadas en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006.

7.3 Analizadas las razones expuestas por la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA en respuesta al requerimiento y con las que pretende desvirtuar el incumplimiento de los compromisos adquiridos como beneficiaria de la exención de los derechos de matrícula que le confirió la Universidad durante cuatro (4) semestres cursados en la Maestría en Ciencias Químicas, se advierte que, las becas obtenidas en el exterior fueron para hacer parte de grupos o proyectos de investigación, mas no para adelantar ningún programa académico.

Por lo expuesto anteriormente, no se está en presencia de hechos que puedan eximir de responsabilidad y que puedan ser catalogados como una fuerza mayor o caso fortuito, puesto que de igual manera, las becas obtenidas aducidas, no pueden ser excusa para incumplir con las obligaciones adquiridas.

7.4 En conclusión, la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA, en la respuesta al requerimiento del Área de Cartera, no desvirtuó la situación de incumplimiento en la que está inmersa, debido a que no acreditó ninguna razón de fuerza mayor o caso fortuito que le hubiese impedido cumplir con el compromiso asumido como beneficiario de la exención de matrícula en el término establecido.

Por tanto, es obligado concluir que la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA no culminó sus estudios en el programa de Maestría en Ciencias Químicas, como tampoco obtuvo el título respectivo.



8. Una vez en firme la presente decisión, la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA podrá proponer un plan de pagos ante el Comité Financiero de la Vicerrectoría Administrativa de la Institución, por la suma indicada en la parte resolutive, que se ajuste a su capacidad de generación de ingresos y a la política en la materia así definida por la Universidad.

En consecuencia,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º Declarar el incumplimiento por parte de la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA, identificada con la cédula 31.583.122, del compromiso adquirido como beneficiaria de la exención de derechos de matrícula en la Maestría en Ciencias Químicas de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo en el tiempo establecido, de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos Superiores 339 del 26 de junio de 2007, 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

ARTÍCULO 2º De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, se ordena a la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula de los semestres cursados en los periodos (2007-2, 2008-1, 2008-2 y 2009-1), en la Maestría en Ciencias Químicas, el cual asciende a SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS (\$7.308.000).

ARTÍCULO 3º Una vez en firme la presente decisión, se deberá generar por parte del Área de Cartera de la Universidad de Antioquia, una cuenta de cobro a nombre de la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA, por el valor de SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS (\$7.308.000), y de no obtenerse el pago de la misma, se procederá a diligenciar el pagaré 5, de acuerdo con la carta de instrucciones anexa al mismo, e iniciar las acciones de cobro pertinentes en contra de la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA, identificada con la cédula 31.583.122.

ARTÍCULO 4º Notificar personalmente la presente resolución a la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA, identificada con cédula de ciudadanía 31.583.122. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para surtir la diligencia de notificación, se le enviará citación dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de esta Resolución. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá acompañado de copia íntegra del acto administrativo, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Resolución Rectoral

4 4294

8

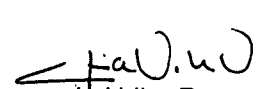
PARAGRAFO. Se dispone que se entregue copia íntegra, auténtica y gratuita del presente acto administrativo al notificado.

ARTÍCULO 5° Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

ARTÍCULO 6° Integrar y darles valor probatorio, como piezas del expediente administrativo, a los siguientes documentos: a) Oficio del Departamento de Admisiones y Registro del 16 de noviembre de 2017 M; b) oficio de la Coordinadora de Cartera C-10401102-7399 del 8 de abril de 2016; c) oficio de Vicerrectoría de Docencia VD.PA.El.20101601-0230 del 17 de febrero de 2016; d) documentos enviados al correo electrónico por la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA el 13 de abril de 2016.


John Jairo Arboleda Céspedes
Rector

18 MAYO 2018


Clemencia Uribe Restrepo
Secretaria General

NOTIFICACIÓN

Medellín, _____ de _____ de 2018, presente la señora LUZ CARIME GÍL HERRERA, identificada con cédula de ciudadanía 31.583.122, hago personal notificación de la Resolución Rectoral proferida el ____ de _____ de 2018.

Contra ésta procede el recurso de reposición, que deberá ser interpuesto ante el mismo funcionario que la expide, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación.

Se hace entrega de copia íntegra, auténtica y gratuita de la Resolución notificada.

LUZ CARIME GÍL HERRERA
El Notificado
Calle 54 # 77 D 50
Medellín - Antioquia
Teléfono: 4221232
Correo: luzkar12@gmail.com

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
El Notificador
Calle 67 N° 53-108
Teléfono 219 82 76



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Secretaría General

10210001- 1014

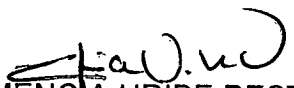
Medellín, 22 de mayo de 2018

Señores
SECCIÓN CARTERA
Vicerrectoría Administrativa
Universidad de Antioquia
Medellín

Cordial saludo

Para lo pertinente les remito copia de la Resolución Rectoral 44294 del 18 de mayo de 2018, por la cual se declara un incumplimiento de compromisos de culminación de estudios de posgrado, con la correspondiente copia de notificación.

Atentamente,


CLEMENCIA URIBE RESTREPO
Secretaria General

Elaboró: Rosa María Palacio H.

22 MAYO 2018
Adriana S.

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 • **Teléfono:** 219 50 20 • **Fax:** 219 50 38 • **Apartado:** 1226
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia

Citación para notificación personal

Secretario General Universidad de Antioquia <secretariogeneral@udea.edu.co>
Para: luzkar12@gmail.com

21 de mayo de 2018, 11:41

Señora
LUZ CARIME GIL HERRERA
CL 54 # 77 D - 50
Teléfono 4221232

Asunto: Citación para notificación personal.

Cordial saludo,

Para ser notificada de la Resolución Rectoral 44294 del 18 de mayo de 2018, por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado, le solicito presentarse a la Secretaría General de la Universidad de Antioquia, ubicada en Bloque 16, Piso 3, Oficina 337, **dentro de los cinco (5) días hábiles** siguientes al recibo de la presente comunicación.

En caso de no comparecer dentro del citado término, la notificación se realizará por aviso, conforme lo establece el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Si desea que la notificación se surta por medio electrónico, deberá autorizarlo expresamente bien mediante comunicación escrita o por correo electrónico al email: secretariogeneral@udea.edu.co (artículo 67 ibídem, numeral 1).

Atentamente,

CLEMENCIA URIBE RESTREPO
Secretaria General
Universidad de Antioquia

Citación para notificación personal

Luz Karime Gil <luzkar12@gmail.com>

21 de mayo de 2018, 13:31

Para: Secretario General Universidad de Antioquia <secretariogeneral@udea.edu.co>

Deseo que la notificación sea mediante correo electrónico.

Muchas gracias

Luz Carime Gil Herrera
cc. 31583122

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]



www.udea.edu.co
Commutador: 57+4 219 23 30
Correspondencia: Calle 70 No. 12-12
Medellín, Colombia
Vicerrectoría de Investigación
Acreditación: Instituciones 1995 y 2022

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

--
LK

Citación para notificación personal

Secretario General Universidad de Antioquia <secretariogeneral@udea.edu.co>

22 de mayo de 2018, 8:07

Para: Luz Karime Gil <luzkar12@gmail.com>

Señora
LUZ CARIME GIL HERRERA
CL 54 # 77 D - 50
Teléfono 4221232

Cordial saludo

De acuerdo con su autorización, le notifico la Resolución Rectoral 44294, expedida el 18 de mayo de 2018, por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado.

Contra la Resolución anexa procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Atentamente,

CLEMENCIA URIBE RESTREPO
Secretaria General
Universidad de Antioquia

[El texto citado está oculto]

 **Resolución Rectoral 44294.PDF**
1111K

IMPORTANTE! VENCIMIENTO TÉRMINOS

Luz Karime Gil <luzkar12@gmail.com>

6 de junio de 2018, 7:03

Para: Secretario General Universidad de Antioquia <secretariogeneral@udea.edu.co>

Cordial saludo,

Estoy enviando el recurso de reposición con respecto a mi situación junto con la documentación soporte.

Muchas gracias por su atención y por favor si tienen alguna pregunta no duden en hacerla, estaré pendiente.

Cordialmente

Luz Karime Gil
cc. 31583122

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

www.udea.edu.co
Conmutador: [57+4] 219 83 32
Correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21
Medellín, Colombia
Vicería Mineducación
Acreditación Institucional hasta 2022

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firmó o el autor de la misma."

LK

4 archivos adjuntos**recurso de reposición.pdf**
125K**COLCIENCIAS_resolucion_concedido_español.pdf**
23K**informe médico Medellín y Madrid.pdf**
1522K**prorroga_Est_instr-7-7-2009.pdf**
49K

Madrid, 5 de junio del 2018

Señores y Señoras

Universidad de Antioquía

Cordial saludo

Con esta carta estoy dando respuesta a la notificación que he recibido por parte de ustedes el pasado 22 de mayo de 2018, donde se reabría mi caso, después de presentar mi solicitud de cancelación ordinaria del beneficio de Estudiante instructor del posgrado de ciencias Químicas, según el artículo 13 del acuerdo superior 236 del 26 de junio de 2007 y no ser "objeto de las sanciones o devoluciones específicas en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006".

De acuerdo a mi carta datada el 25 de septiembre del 2013, pongo de manifiesto que me fueron otorgadas dos becas de colaboración tanto por la Universidad Complutense de Madrid como por la Universidad Politécnica de Madrid. En las dos comunicaciones expresan explícitamente mi calidad de becaria predoctoral, la cual entiendo son suficientes para recurrir al Acuerdo 326. Por lo tanto, no considero ninguna invalidez ni incoherencia.

Por otro lado, y para dar más validez a mi condición de becaria predoctoral, ese mismo año, COLCIENCIAS me concedió una beca condonable para Estudios de Doctorado en el Exterior, según la convocatoria 568 de 2012 (ver anexo). Por lo tanto, es doblemente justificada mi posición de doctoranda en el exterior.

Adicionalmente, como es conocido por todas las partes, me vi sujeta a prorrogar en dos ocasiones mi periodo de master para entregar el trabajo de investigación. Y las razones para que esto ocurriera, es que desde el 2008 venía sufriendo de una fuerte neuroproxia en ambos codos, lo que impedía mantener por largos ratos los brazos en compresión. Esto, ocasionó el incumplimiento de mis actividades cotidianas y de sobremanera, mi desempeño en la investigación; lo que incluye el trabajo en un computador, esencial en la etapa de escritura. Esto último, específicamente, me mantuvo alejada del computador alrededor de 8 meses. Esta situación ya la había manifestado cada vez que solicitaba una prórroga por lo que no es una situación desconocida. Dicha situación se extendió hasta el año 2011, lo que seguía justificando mi ausencia en todo este proceso (ver informes médicos en anexos).

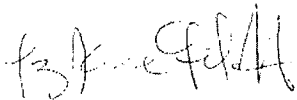
Por último, pero no menos importante, quiero destacar que, en la evaluación del proyecto de master, una de las evaluadoras expresó la necesidad de realizar más experimentos, pese a que

el director del trabajo había dado su visto bueno y asesorado dicho trabajo. Entiéndase que las evaluaciones no eran sobre el escrito sino sobre la forma en que se había propuesto la parte experimental del trabajo. Como se entenderá, ya estando en otro país y empezando una nueva etapa para mi formación, era insostenible que pudiera hacer lo solicitado por la evaluadora. Por otro lado considerar el cuadro médico, como una razón más, para el transcurso de sucesos.

Por todo lo anterior, reafirmo mi desacuerdo con lo notificado en la resolución rectoral 44294 y solicito que la Universidad de Antioquía sea consecuente con lo antes expresado y que facilite mi continuidad en mi formación académica e investigativa en la Ciencia, como lo plantea uno de los objetivos que define la figura del Estudiante Instructor. Quiero recalcar, que en todo el tiempo que fui parte de la Universidad de Antioquía me sentí apoyada y animada a seguir adelante, respetando mis inconvenientes por temas de salud, y que siempre fue mi empeño el de sacar una maestría adelante, sin embargo circunstancias de fuerza mayor, como el de salud, una oportunidad de seguir con la carrera científica y el estar en otro país, han ralentizado el proceso.

Muchas gracias por su atención.

Cordialmente,



Luz Carime Gil Herrera

cc. 31583122

Anexos:

1. Resolución concedido beca COLCIENCIAS. Fecha: 02/11/2012
2. Carta de solicitud de prórroga de estudiante instructor. Fecha: 07/07/2009
3. Informe médico dado por el Hospital Universitario San Vicente de Paúl en Medellín (Colombia). Fecha: 13/08/2010
4. Informe médico dado por el Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid (España). Fecha: 29/09/2011



Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Colciencias
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**



20125200123241

FFI

Bogotá, D.C., 02/11/2012

LA DIRECTORA DE REDES DEL CONOCIMIENTO, DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - COLCIENCIAS

CERTIFICA:

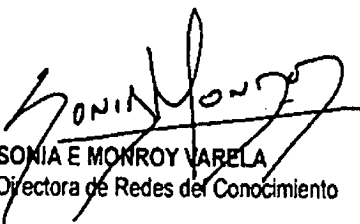
Que LUZ CARIME GIL HERRERA identificado con c.c. 31.583.122 hace parte del Banco de Financiables de la "Convocatoria Nacional para Estudios de Doctorado en el Exterior año 2012".

Los candidatos del Banco de Financiables serán beneficiarios de un crédito educativo condonable hasta por 475 millones de pesos, los cuales se encuentran especificados en el numeral 6 FINANCIACIÓN Y CONDICIONES de los términos de referencia de la Convocatoria 568 de 2012.

La ejecución del crédito educativo condonable es hasta máximo de 60 meses, iniciando la financiación a partir del primer semestre de 2013 e incluye los siguientes rubros:

- Matrícula
- Sostenimiento
- Seguro médico
- Gastos de presentación y defensa de tesis por una sola vez hasta por un valor de US\$2.000.
- Perfeccionamiento del idioma en el cual va adelantar sus estudios de doctorado en caso de requerirse: Matrícula, sostenimiento y seguro médico por un tiempo máximo de 6 meses
- Tiquete aéreo ida y regreso en tarifa económica por una sola vez al lugar de estudio.

Cordialmente,


SONIA E MONROY VARELA
Directora de Redes del Conocimiento

ELABORO: JBVARGAS

VoBo: LFGOMEZ 

Carrera 7 B bis N° 132-28
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 1788
Bogotá D.C. - Colombia
www.colciencias.gov.co

JUAN FERNANDO LOPERA GIRALDO
CIRUJANO PLÁSTICO

CIRUJANO PLÁSTICO, MAXILOFACIAL Y DE LA MANO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

MICROCIRUJANO Y CIRUJANO DE LA MANO
UNIVERSIDAD PARIS VI

Día	Mes	Año
20	12	2020

Nombre: LUZ KARINE GIL

R/.

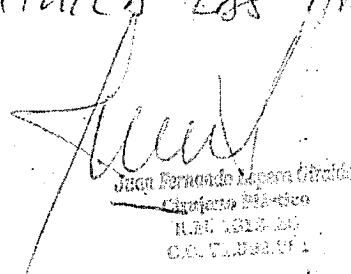
PRIORITARIO

Dr. Sind Compresión Nervio
Cubital

Necesita Liberación

Solicita Anestesia General
Ambulatoria

Clínica Las Américas


Juan Fernando Lopera Giraldo
Cirujano Plástico
R.M. 1918-20
C.O. 1918-20

TELÉFONOS: (574) 3459179
CONMUTADOR: (574) 3417070 EXT: 179
CONSULTA@ESTETICAJUANLOPERA.COM
WWW.ESTETICAJUANLOPERA.COM

CLÍNICA LAS AMÉRICAS - TORRE MÉDICA
CONSULTORIO: 513
MEDELLÍN - COLOMBIA



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN VICENTE DE PAUL
MEDELLIN - COLOMBIA

CC - 31583122			
Apellidos:	GIL HERRERA		
Nombre:	LUZ CARIME		
Número:	4501971 - 1		
Sexo:	FEMENINO	Edad:	25 Años

Historia Clínica
Pag. 1 de 2

HISTORIA CLINICA DE INGRESO

Fecha-Hora: 13/08/2010 01:19 p.m.

Ubicación: BLOQUE 5. MEDICINA FISICA Y RE

Cama:

ANAMNESIS

FECHA-HORA DE EVENTO 13/08/2010 01:19:41 PM

DATOS GENERALES:

Raza Mestiza, Unión Libre, Diestro, Especialización, Católico, Vive Con: con cónyuge.

Natural de: ARMENIA

Residente en: --

Ocupación/Profesión: Profesores Y Educadores

Oficio: Docente.

Empleador / Empresa: Colegio santa María del Rosario.

Fuente de la Historia: paciente.

MOTIVO DE CONSULTA:

"Dolor en brazos"

ENFERMEDAD ACTUAL:

Cuadro clínico un año de evolución consistente en dolor en codos tanto a nivel de epicóndilo medial como lateral, irradiado a antebrazo sin parestesias, ocasionalmente asociado a parestesias. Estudio de electrodiagnóstico del 17 de Junio de 2009 reporta: Patología del nervio cubital en ambos codos tipo Neuropraxia, sin daño axonal.

REVISIÓN POR SISTEMAS

SINTOMAS GENERALES: No parestesias en los dedos.

Los demás sistemas, no evaluados.

ANTECEDENTES

ENFERMEDADES ORGÁNICAS: Niega.

CIRUGÍAS: Liberación artroscópica del retináculo lateral de ambas rodillas por displasia patelofemoral.

ALERGIAS: Niega.

TRAUMATISMOS: NIEGA.

HÁBITOS: NIEGA.

FAMILIARES: Abuela paterna IAM.

Los demás antecedentes, no evaluados.

VIDA SEXUAL ACTIVA: SI GRUPO SANGUÍNEO: A Positivo

ANTECEDENTES GINECOBSTÉTRICOS:

Menarquia: -- años	Ciclos: -- días
Telarquia: -- años	Ciclos Regulares: --
Pubarquia: -- años	Método de Planificación: Hormonal

Fecha Última Menstruación:	DD	MM	AAAA	Fecha Última Citología:	DD	MM	AAAA	Edad Gestacional:	--
	--	--	--		--	--	--		

Menopausia:	--	Materna:	No	Edad Gestacional por ECO:	--	Fecha Probable de Parto:	DD	MM	AAAA
							--	--	--

Descriptivo: -- Descriptivo: --

EXAMEN FÍSICO

ÉSTE ES UN DOCUMENTO REALIZADO EN FORMA ELECTRÓNICA CUYA FIRMA ESTÁ AL FINAL DE CADA REGISTRO



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN VICENTE DE PAÚL

CC - 31583122

Apellidos: GIL HERRERA

Nombre: LUZ CARIME

Número: 4501971 - 1

Sexo: FEMENINO

Edad: 25 Años

Historia
Clínica

Pag. 2 de 2

MEDELLÍN - COLOMBIA

Aspecto General: Bueno
Color de la Piel: Normal
Estado de Hidratación: Hidratado
Orientado en Tiempo: Si
Orientado en Espacio: Si
Estado de Conciencia: Alerta
Estado de Dolor: 8
Condición al Llegar: Sobrio
Orientado en Persona: Si
Posición Corporal: Normal

SIGNOS VITALES:

Frecuencia Cardíaca: -- Latidos/min
Frecuencia Respiratoria: 18 Resp/min
Tipo de Respiración: Normal
Ventilación Asistida: --
Lugar Toma Temperatura: --
Temperatura: Normotérmico -- °C
Saturación de Oxígeno: -- %
Talla: -- cms.
Peso: --
Superficie Corporal: --
Índice de Masa Corporal: --
Fracción Inspirada de Oxígeno (FIO2): -- %

PRESIÓN ARTERIAL:

FECHA	M/A	SISTÓLICA	DIASTÓLICA	PA MEDIA	LUGAR DE TOMA	POSICIÓN	OTRA
13/08/2010 01:51 p.m.	Manual	120	70	86	Brazo Derecho	Sentado	--

PULSO:

FECHA	VALOR	P/A	RITMO	LUGAR TOMA	INTENSIDAD
13/08/2010 01:51 PM	88	Presente	Rítmico	Radial derecho	2

EXAMEN POR REGIONES

EXTREMIDADES SUPERIORES: Anormal Tinel (+) en ambos codos. No hay atrofia Tenar ni Hipotenar. Hay hipoestesia en el quinto dedo de ambas manos. No hay paresias en músculos intrínsecos ulnares. Reflejos miotendinosos normales.
Las demás regiones, no evaluadas

DIAGNÓSTICOS

NOMBRE DIAGNÓSTICO	CODIGO DX	TIPO	ESTADO	ORIGEN
TRAUMATISMO DEL NERVIO CUBITAL A NIVEL DEL ANTEBRAZO	S540	Principal	En Estudio	HC_Ingreso
MONONEUROPATIA DEL MIEMBRO SUPERIOR SIN OTRA ESPECIFICACION	G569	Relacionado	Confirmado	HC_Ingreso

DIAGNÓSTICOS Y PLAN:

La paciente tiene signos y síntomas sugestivos de una Neuropatía focal del nervio Ulnar en ambos codos. Hallazgos electrofisiológicos compatibles con esta entidad y sin mejoría ante tratamiento conservador (Fisioterapia e infiltración local). Dada la complejidad del cuadro requiere evaluación y manejo por Ortopedista Cirujano de Mano (Disponible en esta institución). Control por Fisiatría después de evaluación por Cirujano de Mano.

Causa Externa: Enfermedad General

REGISTRÓ: ARIEL RAMSES LOPEZ CATOLICO, Registro Médico: 0286-2000, FIRMÓ: ARIEL RAMSES LOPEZ CATOLICO, Registro Médico: 0286-2000, MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, 13/08/2010 01:59 PM

FIRMADO ELECTRONICAMENTE



Hospital Universitario
12 de Octubre

SaludMadrid

Comunidad de Madrid

Avda. de Córdoba, S/N
28041 Madrid
Tlf: 91 390 80 00

Nº de Historia Clínica: 4748486

NOMBRE: LUZ CARIME
1er APELLIDO: GIL
2do APELLIDO: HERRERA

DOMICILIO: CALLE DEL ARROYO BUENO, 15, 2 B
LOCAL/PROV.: MADRID (MADRID)
C.P.: 28021

INFORME DE EVOLUCIÓN

DATOS ASISTENCIALES	
Esp.: NEUROLOGIA	Med. Resp.: Villarejo Galende, Alberto
Fecha de Visita:	Fecha de Alta:
Edad: 30 años Sexo: Mujer	Motivo de Alta:

Motivo de Consulta: Neuropatía

Antecedentes:

Enfermedades previas:

Sin interés

Enfermedades obstétrico - quirúrgicas:

Cirugía de rodilla

Alergia a:

No presenta alergia.

Hábitos tóxicos:

No existen hábitos tóxicos relevantes

Medicación previa:

LYRICa 75 mg 1-0-1

Antecedentes sociales y profesionales:

País de origen: Colombiana

Fecha de llegada a España: 2011

Historia actual:

En 2009, comienza a notar dolor en ambos codos, que se irradia a ambas manos, sobre todo a 2º-3º dedo. Parestesias en ambas manos. No puede dormir con los codos doblados. Pérdida subjetiva para coger cosas con la mano; no pérdida de sensibilidad ni cervicalgia.

Ya estudiada en Colombia. Anota EMG: Hallazgos de neuroapraxia en ambos nervios cubitales sin datos de compromiso axonal.

Con Lyrica mejoría parcial

Exploración física:

Normal (sens, fuerza, ROT, no atrofia). Sensibilidad a la presión en canal epitrocLEAR, pero sin evocar Tinel

Diagnóstico principal: Posible neuropatía cubital de grado leve

Tratamiento:

Fármacos:

Mantener LYRICA

Otras Recomendaciones:

Control por médico de Atención Primaria

Madrid, 29/09/2011

FDO.:

Villarejo Galende, Alberto

FEA / ADJUNTO

Este informe deberá permanecer siempre en mano del enfermo. Si su médico lo precisase, deberá entregarse una fotocopia.



CONSEJERÍA DE SANIDAD
Comunidad de Madrid

29/09/2011 09:29

Página 1 de 2

Medellín, julio 7 de 2009

Señores
Comité de Posgrado
Posgrado en Ciencias Químicas
Universidad de Antioquia
Cordial saludo

El pasado 7 de mayo del presente año solicité una prórroga de seis meses con exención del pago de matrícula para el semestre 2-2009 en el programa de Maestría en Ciencias Químicas y con pleno conocimiento que el estímulo de Estudiante Instructor no se me podría seguir concediendo. Posteriormente el 27 de mayo el comité de posgrado aprobó mi solicitud.

Las razones que se expusieron en la solicitud en mención fueron principalmente modificaciones en el objetivo general debido a daños en la celda de alta presión y temperatura del equipo de infrarrojo, como también daños en otros equipos. Con esto se quiere dejar claro que los inconvenientes presentados para dar terminación a la maestría de forma normal, no se me imputan.

Por otro lado en el transcurrir de estos meses he presentado problemas de salud de los cuales todavía estoy sometida a varios análisis médicos y lo que ha impedido mi rendimiento óptimo en el cumplimiento de las actividades de investigación propuestas.

Con esta carta quiero solicitarles muy comedidamente la posibilidad de considerar una extensión del estímulo: Estudiante Instructor. Esto dado que la oficina de jurídica conceptúa lo anterior cuando es por cuestiones de fuerza mayor. Por otro lado quiero expresarles mi necesidad por continuar con seguridad y salud que es brindada por el estímulo Estudiante Instructor, esto debido a que actualmente me encuentro en pleno proceso de exámenes médicos con el fin de diagnosticarme y presentar un tratamiento a nivel médico.

Les agradezco su atención y colaboración.

Luz Carime Gil



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Secretaría General

ASESORIA JURIDICA UDEA

10210001- 1077

08 JUN 2018 10:05:07

Medellín, 6 de junio de 2018

00073591

Doctor
JOSÉ AGUSTÍN VÉLEZ UPEGUI
Director Jurídico
Universidad de Antioquia

Asunto: Remisión Recurso de reposición Resolución Rectoral 44294 de 18 de mayo de 2018

Respetado doctor

Para los trámites pertinentes le remito copias, tanto del **Recurso de reposición** interpuesto en contra de la Resolución Rectoral 44294 expedida el 18 de mayo de 2018, por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrados, como del citado acto administrativo. Caso de la señora LUZ CARIME GIL HERRERA.

Atentamente,


CLEMENCIA URIBE RESTREPO
Secretaria General

Elaboró: Rosa María Palacio H.

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 • Teléfono: 219 50 20 • Fax: 219 50 38 • Apartado: 1226
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia